

CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA SQUADRA

Entre los suscritos a saber: **CARLOS ALBERTO PERRY WOBST**, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 80.090.710 de Bogotá, obrando como apoderado general según Escritura Pública Nro. 2473 del 01 de Agosto del 2023 de la Notaría 71 de Bogotá, de acuerdo con el poder otorgado por **PABLO ECHEVERRI JARAMILLO** mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 71.375.076 de Medellín, en su calidad de PRESIDENTE en ejercicio de la sociedad comercial denominada CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S con domicilio en Bogotá D.C; constituida mediante escritura pública número cero cero uno (001) del dos (02) de Enero del año dos mil ocho (2008) otorgada en la Notaría Quince (15) de Medellín (Antioquia), registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 8 de Enero de 2008, bajo el Nro. 01182366 Del libro IX, y transformada a Sociedad por Acciones Simplificada mediante acta No. 9 de la Asamblea de Accionistas de fecha 21 de julio de 2.011, inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá el 8 de agosto de 2.011 bajo el número 01502112 del libro IX, tal como consta en el certificado de existencia y representación de dicha sociedad expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que igualmente la sociedad se encuentra autorizada para la enajenación de los inmuebles correspondientes al proyecto SQUADRA, sociedad que en adelante se denominará LA PROMITENTE VENDEDORA, por la otra parte **CARLOS ALBERTO PERRY WOBST**, identificado con cédula de ciudadanía número 80.090.710, quien actúa en calidad de Apoderado Especial, conforme con el poder especial debidamente otorgado por medio de documento privado de fecha 26 de enero de 2024, por el **FIDEICOMISO MADERSEGO** identificado con NIT 830.054.090-6 cuya vocera y administradora es FIDUCIARIA COLMENA S.A. o COLMENA FIDUCIARIA, identificada con Nit. 860.501.448-6, sociedad anónima de servicios financieros legalmente constituida mediante la Escritura Pública número quinientos sesenta y dos (562) otorgada el nueve (09) de abril de mil novecientos ochenta y uno (1981) ante la Notaría Veintidós (22) del Círculo Notarial de Bogotá, con domicilio principal en la misma ciudad y con permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia Financiera), mediante la Resolución S.B. número dos mil trescientos setenta y seis (2376) del doce (12) de mayo de mil novecientos ochenta y uno (1981) todo lo cual se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera, patrimonio autónomo que comparece en calidad de **PROMITENTE TRADENTE** por ostentar la titularidad jurídica del bien Inmueble que se promete transferir; y por la otra parte el(los) SEÑOR (es):

OSORIO FIERRO NEIDY YOHANA

ANTECEDENTES:

PRIMERO: Que la sociedad SERRANOREY S.A.S. en calidad de FIDEICOMITENTE A, CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S en calidad de Fideicomitente B y FIDUCIARIA COLMENA S.A., celebraron mediante documento privado de fecha 22 de noviembre del 2021 el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración FIDEICOMISO MADERSEGO **NIT. 830054090-6** en adelante el **CONTRATO DE FIDUCIA**, modificado integralmente por el Otrosí No. 2, suscrito el 14 de diciembre del 2023.

SEGUNDO: TÍTULOS DE ADQUISICION: el **FIDEICOMISO MADERSEGO NIT. 830054090-6** cuya vocera es **FIDUCIARIA COLMENA S.A.** adquirió por **Transferencia de dominio por adición a fiducia mercantil** de la sociedad SERRANOREY S.A.S. por Escritura Pública Nro. 5359 del 22 de noviembre

del 2021 de la Notaría 71 de Bogotá. (Inscrita el 25 de noviembre del 2021) el inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria Nro. 50C-1721094.

TERCERO: La sociedad **CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S.**, es una empresa especializada en la promoción, construcción y comercialización de proyectos inmobiliarios, la cual desarrolla el **PROYECTO** inmobiliario denominado **CONJUNTO RESIDENCIAL SQUADRA URBANO P-H**, ubicado en la ciudad de Bogotá., Departamento de Cundinamarca, que consta de 1284 apartamentos.

PARÁGRAFO: Todos los parqueaderos del Proyecto **CONJUNTO RESIDENCIAL SQUADRA URBANO** son bienes comunes. Por lo tanto, no se promete Parqueadero privado.

CUARTO: CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A. en calidad de FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR declara:

El Fideicomitente Constructor será responsable por: (i) El desarrollo constructivo del Proyecto de Construcción; (ii) La terminación, entrega, calidad, precio, estabilidad y seguridad saneamiento de la tradición y construcciones o precio de las unidades privadas que conforman el Proyecto de Construcción; (iii) Los aspectos técnicos, económicos o comerciales que hayan determinado la viabilidad para la realización del Proyecto de Construcción; (iv) El destino de los recursos obtenidos para la financiación del Proyecto de Construcción, y a la consecución de la financiación del Proyecto si este lo requiere; (v) Las condiciones técnicas y jurídicas para la terminación del Proyecto de Construcción; (vi) El cumplimiento de la fecha estimada de terminación de la obra y fecha de entrega de las Unidades Inmobiliarias construidas y de las zonas comunes; (vii) El avance de la obra y su relación con el porcentaje general de la obra ejecutada; (viii) La elaboración, ejecución y desarrollo del plan de ejecución de la obra, de la programación de inversión, del cronograma de trabajo y del presupuesto en todos y cada uno de sus aspectos, y (ix) La selección de los terceros contratistas, así como de la celebración, ejecución y cumplimiento de los contratos, siendo el único responsable por el pasivo que de estos se generen, lo cual deberá constar en los respectivos contratos. En consecuencia, todos los actos que no son conocidos ni es obligación que conozca o controle la Fiduciaria, como quiera que corresponden a situaciones que se encuentran por fuera del objeto o de la gestión para la cual fue contratada.

Asimismo, declara que el FIDEICOMISO MADERSEGO NIT. 830054090-6 cuyo vocero y administrador es Colmena Fiduciaria, no participa en la construcción o estructuración del Proyecto y por tal motivo no asume responsabilidad alguna en el desarrollo del proyecto, ni frente a los promitentes compradores del **CONJUNTO RESIDENCIAL SQUADRA URBANO P.H.**

QUINTO: DETERMINACIÓN DEL TERRENO: El inmueble donde se desarrollará el proyecto es el siguiente:

Ubicado en la ciudad de Bogotá en la Carrera 68B Nro. 22-13. **AREA UTIL DEL PREDIO “INMUNIZADORA SERRANO GOMEZ S. A.”:** Tiene un área superficial de 9.987.63 M2., y sus linderos son: Partiendo del mojón Ñ al mojón O, en distancia de 205.18 metros, con Zona de Manejo y Preservación Ambiental. Del mojón O al mojón S, en distancia de 115.81 metros, con vía V-5. Del mojón S al mojón Ñ y encierra, en distancia de 172.72 metros, con Zona de Control Ambiental. MATRÍCULA INMOBILIARIA NRO. 50C-1721094.

SEXTO: El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S. ostenta la calidad de enajenador de vivienda, en los términos de la Ley 1796 de 2016 y por lo tanto asumirá todas las

obligaciones derivadas de dicha calidad, así como las obligaciones del amparo patrimonial establecidas en la misma.

SÉPTIMO: Los apartamentos del proyecto **CONJUNTO RESIDENCIAL SQUADRA URBANO** corresponden a VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS).

OCTAVO: La nomenclatura del CONJUNTO RESIDENCIAL SQUADRA URBANO P.H. es KR 68B 22 13 de Bogotá - Cundinamarca

NOVENO: CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S. realizó radicación de documentos ante la subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría del Hábitat y se encuentra sometida al control de la misma. El número de radicado otorgado al proyecto es 40020220225 del 22 de septiembre 2022 de conformidad con el artículo 185 del Decreto 019 de 2012, el Decreto reglamentario 2180 de 2006 y las demás normas que lo modifiquen o reformen. La Licencia de Construcción fue otorgado por la Curaduría Tercera de Bogotá con número 11001-3-23-2068 del 15 de noviembre del 2023 ejecutoriado el 04 de diciembre del 2023.

CONTRATO DE PROMESA

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: LA PROMITENTE VENDEDORA se obliga a transferir a título de compraventa, a EL PROMITENTE COMPRADOR, quien a su vez se obliga a adquirir por el mismo título y de acuerdo con los términos y condiciones que a continuación se expresan; el derecho de dominio y posesión material de que es titular el FIDEICOMISO MADERSEGO sobre el(los) siguiente(s) bien(es) del CONJUNTO RESIDENCIAL SQUADRA:

Tipo de Unidad	Área Total Const.	Área Privada	Área Común de uso Exclusivo	Área Terraza
SQUADRA TORRE 3				
Apartamento - 1731	34.73	30.28	0.00	0

PARÁGRAFO PRIMERO: La vivienda se transferirá individualizada jurídicamente, es decir, ésta deberá contar con un folio de matrícula inmobiliaria independiente, y la transferencia se realizará como cuerpo cierto, comprendiendo todas sus mejoras, instalaciones, servicios, anexidades, usos y servidumbres que legal y naturalmente le correspondan. El inmueble anteriormente mencionado hace parte integrante del SQUADRA Situado en la ciudad de Bogotá Distrito Capital.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso que la vivienda prometida en venta esté sometida al reglamento de propiedad horizontal, la Escritura Pública que lo protocolice deberá estar debidamente inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria de la vivienda a transferir, en el momento de suscripción de la escritura pública de compraventa.

PARÁGRAFO TERCERO: En caso de que LA PROMITENTE VENDEDORA decida realizar cambios arquitectónicos o estructurales, posteriores a la firma del presente contrato, y dichos cambios menoscaben el área de los inmuebles, dichos cambios deberán ser notificados al Promitente Comprador y se deberá realizar el Otrosí correspondiente, en el cual se evidencie el consentimiento de las partes.

PARÁGRAFO CUARTO: LA PROMITENTE VENDEDORA advierte expresamente que en el presente contrato de compraventa se entrega un centro de medición de gas por apartamento. El costo del

medidor, los derechos y cargo de conexión serán asumidos por el propietario. No se entrega el medidor de gas y el conjunto no cuenta con servicio de televisión comunal. La red de televisión se entrega sin alambrear. El servicio de citofonía es virtual, la cual funciona a través de la línea telefónica que debe ser tramitada por el comprador con la empresa que se defina para el servicio de citofonía. El costo del calentador de paso que se instalaría en los apartamentos sería asumido por el propietario del inmueble de acuerdo con el convenio que podrá suscribirse entre la Constructora y Gas Natural. En caso de que no desee dicho gasodoméstico, el propietario una vez reciba el inmueble deberá solicitar a gas natural su retiro en un término máximo de dos meses.

PARÁGRAFO QUINTO: El Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL SCUADRA URBANO corresponde a un proyecto de vivienda de interés social. De acuerdo a Ley 2294 del 2023 Plan de Desarrollo 2022 – 2026 ARTÍCULO 291°. CONCEPTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, la vivienda de interés social es aquella que se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos, que cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción sostenible, y cuyo valor no exceda de 135 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV). El valor máximo de la vivienda de interés prioritario será de 90 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV). El Gobierno nacional podrá establecer excepcionalmente, a partir de estudios técnicos, valores máximos hasta por 150 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) para este tipo de viviendas, cuando se presente alguna o varias de las siguientes condiciones: A) Cuando las viviendas incorporen criterios de sostenibilidad adicionales a los mínimos que defina el Gobierno nacional. B) Cuando las viviendas de acuerdo a lo definido por el CONPES 3819 de 2014 o el que lo modifique, se encuentren ubicadas en ciudades uninodales cuya población supere los trescientos mil (300.000) habitantes, o en aglomeraciones urbanas cuya población supere quinientos mil (500.000) habitantes. C) Cuando las viviendas se encuentren en territorios de difícil acceso, o respondan a características culturales, geográficas, económicas o climáticas específicas, en las condiciones que defina el Gobierno nacional. El Gobierno nacional podrá establecer, a partir de estudios técnicos, un valor superior a los 135 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) en los departamentos de Amazonas, Guaviare, Guainía, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Putumayo, Chocó, Vaupés y Vichada, reconociendo el costo de materiales de construcción y su transporte, mano de obra y su enfoque diferencial. El Gobierno nacional definirá, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en un plazo inferior a un año desde la entrada en vigencia de la presente ley, las condiciones socio económicas que deben cumplir los hogares, los mecanismos aplicables para ser elegibles en la política habitacional, las características mínimas de habitabilidad de la vivienda y su entorno, así como las medidas activas y/o pasivas de sostenibilidad que deben incluir las viviendas de interés social. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El precio máximo de la vivienda de interés social (VIS) será de ciento cincuenta (150) SMMLV, en los distritos y municipios para los cuales el Gobierno nacional, en vigencia del artículo 85 de la Ley 1955 de 2019, haya definido ese precio máximo. Lo anterior, sin perjuicio del precio máximo dispuesto en este artículo para la VIS que se ejecute en el marco de programas y/o proyectos de renovación urbana **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Hasta tanto el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, reglamente lo establecido en el presente artículo, tratándose de programas y/o proyectos de renovación urbana, la vivienda de interés social podrá tener un precio superior a los 135 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), sin que éste exceda de 175 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV). La vivienda de interés prioritario en renovación urbana podrá tener un precio superior a 90 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), sin que éste exceda de 110 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV). **PARÁGRAFO TERCERO.** Todos los negocios jurídicos tales como adhesión a contrato fiduciario, contrato de leasing habitacional, promesa de compraventa, compraventa y otros asociados a la adquisición de viviendas de interés social y que hubieren sido iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia del presente artículo, podrán terminar su ejecución con el precio máximo contemplado para este tipo viviendas en la normatividad anterior. **PARÁGRAFO**

CUARTO. Los beneficios tributarios y no tributarios destinados a la promoción de la vivienda de interés social serán aplicados únicamente a las unidades habitacionales que cumplan con los criterios establecidos en este artículo.

PARÁGRAFO SÉPTIMO: Todos los parqueaderos del Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL SQUADRA URBANO P.H. son bienes comunes. Por lo tanto, no se promete Parqueadero privado.

SEGUNDA: La enajenación del(los) inmueble(s) objeto de este contrato comprenderá además el derecho de copropiedad sobre los bienes comunes constitutivos del **SQUADRA** en el porcentaje señalado para cada inmueble, de acuerdo con lo establecido en la ley 675 de 2001 y en el Reglamento de Propiedad Horizontal, el cual se encuentra en trámite. Una vez elaborado y registrado se le hará conocer a EL PROMITENTE COMPRADOR.

TERCERA: El FIDEICOMISO MADERSEGO cuya vocera es Fiduciaria Colmena S.A. es propietaria del inmueble identificado en mayor extensión, en donde se construye el CONJUNTO RESIDENCIAL SQUADRA URBANO P.H. identificado de la siguiente forma: Ubicado en la ciudad de Bogotá en la Carrera 68B Nro. 22-13. **ÁREA ÚTIL DEL PREDIO “INMUNIZADORA SERRANO GOMEZ S. A.”:** Tiene un área superficial de 9.987.63 M2., y sus linderos son: Partiendo del mojón Ñ al mojón O, en distancia de 205.18 metros, con Zona de Manejo y Preservación Ambiental. Del mojón O al mojón S, en distancia de 115.81 metros, con vía V-5. Del mojón S al mojón Ñ y encierra, en distancia de 172.72 metros, con Zona de Control Ambiental. MATRÍCULA INMOBILIARIA NRO. 50C-1721094.

CUARTA: ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES GENERALES: En cuanto a las especificaciones generales y características de construcción de él(los) inmueble(s) prometido(s) en venta se regirán por las siguientes normas:

a. Con este contrato de promesa se ratifican las especificaciones suscritas entre las partes previamente a la firma de este documento en cuanto a las condiciones generales de él(los) inmueble(s) respectivo(s) y las de su construcción, fachada, acabados, interiores de pisos, cocina, baños, tipo de ventanera, etc. Especificaciones que servirán como norma para regir las relaciones entre LOS CONTRATANTES para así establecer lo que EL PROMITENTE COMPRADOR tendrá derecho de exigir y lo que LA PROMITENTE VENDEDORA está obligada a entregar como se indican en los planos aprobados. Si con anterioridad a la firma de la presente promesa de compraventa, EL PROMITENTE COMPRADOR firmó un documento de especificaciones, este documento mantiene su validez siempre y cuando no se firme uno nuevo.

b. En caso de que a EL PROMITENTE COMPRADOR se le entregue un catálogo promocional y unos planos ambientados esto será con fines únicamente publicitarios y no servirán para exigir ningún tipo de obligación a LA PROMITENTE VENDEDORA. Tampoco lo serán las imágenes ambientadas que se encuentran exhibidas en la sala de ventas ni las imágenes que se publican en los diferentes medios publicitarios.

El material publicitario entregado en preventas contiene medidas aproximadas y generales. Las dimensiones exactas de construcción son las contenidas en los planos aprobados por La Curaduría Tercera de Bogotá.

Si con anterioridad a la firma de la presente Promesa de Compraventa, EL PROMITENTE COMPRADOR firmó algún(os) plano(s) de distribución en planta y urbanismo, así como algún(os) documento(s) de

especificaciones del inmueble referido en la cláusula primera de la presente Promesa de Compraventa, este documento mantiene su validez siempre y cuando no se firme uno nuevo. EL PROMITENTE COMPRADOR reconoce que por razones constructivas podrían presentarse pequeñas variaciones en las medidas registradas en dichos planos, pero que no afectaran el valor total del área construida ni la funcionalidad de los espacios definidos.

PARÁGRAFO PRIMERO: EL **PROMITENTE COMPRADOR** declara que conoce la localización, características y especificaciones del inmueble objeto de la presente promesa de Compraventa, por haber sido suficientemente ilustrados al respecto, haber tenido a la vista los planos y el diseño tanto del conjunto como de la unidad de vivienda, reconociendo que puede sufrir variaciones debido a necesidades propias del proyecto surgidas de la dinámica de la construcción en su modulación, construcción y diseño, las cuales acepta desde ya, se trate de la irregularidad en el suministro de elementos para acabados y/o por las diferencias que se originen por circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito y/o decisión de autoridad competente, los cuales podrán ser modificados por el **PROMITENTE VENDEDOR** siempre y cuando la calidad, idoneidad, condiciones y características sean iguales o mejores con relación a los conocidos por el cliente en las especificaciones suministradas por el **PROMITENTE VENDEDOR**."

PARÁGRAFO SEGUNDO: No obstante, de la cabida y linderos la venta se hará como cuerpo cierto.

QUINTA: PRECIO DE VENTA Y FORMA DE PAGO: El precio de(los) inmueble(es) descrito(s) en la cláusula Primera es la suma equivalente a **150** Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMMLV) del año de escrituración, que se ha aproximado en pesos a la suma de: **\$238,870,000.00**, y su forma de pago estará consignada en dicho contrato de Promesa de Compraventa y será como aparece a continuación:

A. Cuota Inicial de: **\$71,661,000.00**.

Pagadera según como se detallada en la Tabla 1.

B. La suma de: **\$167,209,000.00**, como se detalla en la Tabla 1, mediante subrogación o crédito directo de Banco Davivienda S.A., para la cual el comprador solicitará un crédito ante dicho banco en el mes de **07/04/2026**, dicho crédito deberá estar aprobado a más tardar el día **06/10/2026**, de lo contrario la **PROMITENTE VENDEDORA**, podrá dar por terminado el contrato. Sí Banco Davivienda S.A. al estudiar el crédito, le solicita al comprador documentos adicionales, este tendrá un plazo de ocho (8) días hábiles más para cumplir con esta solicitud. El comprador declara conocer todos los requisitos exigidos por Banco Davivienda S.A. para la presentación y aprobación de la solicitud de crédito y acepta cancelar a la entidad financiera de forma directa o a través de constructora capital, los gastos y costos relacionados con el estudio, aprobación, legalización, avalúo, estudio de títulos u otras que exija la entidad para llevar la solicitud de crédito a una aprobación que permita el desembolso de este, en eventual caso que constructora capital realice el pago de estos recursos para agilizar el proceso de legalización. EL PROMITENTE COMPRADOR se compromete desde ya a reembolsar estos recursos, el pago de estos gastos por constructora capital no compromete a la PROMITENTE VENDEDORA con la aprobación del crédito pues se entiende y es aceptado por la PROMITENTE COMPRADORA que es una gestión de medio y no de fin; y que como está ya definido la aprobación y legalización del crédito es responsabilidad exclusiva del PROMITENTE COMPRADOR.

Tabla 1: Plan de pagos

CUOTA	VALOR	FECHA
1	0.00	09/12/2022
1	1,296,000.00	20/01/2023
2	1,296,000.00	20/02/2023
3	1,296,000.00	20/03/2023
4	1,296,000.00	20/04/2023
5	1,296,000.00	20/05/2023
6	1,296,000.00	20/06/2023
7	1,296,000.00	20/07/2023
8	1,296,000.00	20/08/2023
9	1,296,000.00	20/09/2023
10	1,296,000.00	20/10/2023
11	1,296,000.00	20/11/2023
12	1,296,000.00	20/12/2023
13	1,296,000.00	20/01/2024
14	1,296,000.00	20/02/2024
15	1,296,000.00	20/03/2024
16	1,296,000.00	20/04/2024
17	1,296,000.00	20/05/2024
18	1,296,000.00	20/06/2024
19	1,296,000.00	20/07/2024
20	1,296,000.00	20/08/2024
21	1,296,000.00	20/09/2024
22	1,296,000.00	20/10/2024
23	1,296,000.00	20/11/2024
24	1,296,000.00	20/12/2024
25	1,296,000.00	20/01/2025
26	1,296,000.00	20/02/2025
27	1,296,000.00	20/03/2025
28	1,296,000.00	20/04/2025
29	1,296,000.00	20/05/2025
30	1,296,000.00	20/06/2025
31	1,296,000.00	20/07/2025
32	1,296,000.00	20/08/2025
33	1,296,000.00	20/09/2025
34	1,296,000.00	20/10/2025
35	1,296,000.00	20/11/2025
36	1,296,000.00	20/12/2025
37	1,296,000.00	20/01/2026
38	1,296,000.00	20/02/2026
39	1,296,000.00	20/03/2026
40	1,296,000.00	20/04/2026
41	1,296,000.00	20/05/2026
42	1,296,000.00	20/06/2026
43	1,296,000.00	20/07/2026
44	1,296,000.00	20/08/2026
45	1,296,000.00	20/09/2026

46	1,296,000.00	20/10/2026
47	1,296,000.00	20/11/2026
48	3,583,000.00	20/12/2026
49	3,583,000.00	20/01/2027
50	3,583,000.00	20/02/2027
AFC		
CRÉDITO	Banco	
Davivienda S.A.	\$167,209,000.00	11/06/2027

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor total de la venta será equivalente al valor en términos de **Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)**, sin superar el tope para las viviendas de interés social permitido en esta zona por el Gobierno Nacional ajustado al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) del año en que se firme la Escritura Pública de Compraventa. El tope VIS autorizado para esta zona es de 150 SMMLV. Solo para efectos de poder elaborar un plan de pagos, se ha estimado el valor a Escriturar, el cual será ajustado como se indicó inicialmente. Antes de la firma de la escritura pública las partes aceptan que se verifique el precio del inmueble y se procederá de la siguiente manera:

1. De acuerdo con el valor determinado para el inmueble en términos de Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) para el año de escrituración, se determinará el valor equivalente del inmueble en moneda legal colombiana.
2. Se calculará la diferencia entre el valor en pesos colombianos equivalente a los SMMLV determinados para el inmueble y el valor proyectado en esta negociación.
3. Si la diferencia resultante es a favor del comprador, se le reembolsará esta suma una vez haya pagado todos los conceptos del plan de pagos.
4. Si la diferencia resultante es a favor del vendedor, el comprador se compromete a pagar esta suma dentro de los sesenta (60) días siguientes a la determinación de dicha diferencia, y treinta (30) días antes de la fecha en que se deba suscribir la escritura pública de compraventa.
5. Una vez calculado el precio con base en el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente del año en que efectivamente se llevará a cabo la escritura de compraventa, se suscribirá un Otrosí al Contrato de Promesa de Compraventa, donde se establecerán las condiciones definitivas del negocio tales como precio, forma de pago, fecha de escritura y fecha de entrega, para que surta los efectos legales pertinentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de que la Entidad que otorga el préstamo, niegue el crédito o sea aprobado parcialmente al **PROMITENTE COMPRADOR**, la PROMITENTE VENDEDOR se reserva la facultad o el derecho a dar por terminado unilateralmente el contrato de Promesa de Compraventa y consecuentemente disolver el vínculo contractual derivado del mismo, sin necesidad de declaración judicial o arbitral alguna y sin que haya lugar a la aplicación de lo pactado en la cláusula DÉCIMA TERCERA de este contrato. Siempre y cuando el **PROMITENTE COMPRADOR** se encuentre al día y no haya estado en mora con las demás obligaciones de este contrato, de lo contrario se aplicara la cláusula Décima Tercera.

No obstante, lo anterior, LA PROMITENTE VENDEDOR podrá conceder a EL **PROMITENTE COMPRADOR** la opción pagar el saldo del inmueble con recursos propios, en el tiempo que se encontraba estipulado el desembolso del crédito.

En caso de que el crédito sea negado o solo sea aprobado parcialmente, y EL **PROMITENTE COMPRADOR** no acepte este crédito parcial, deberá enviar una carta a LA **PROMITENTE VENDEDORA** solicitando la devolución de los dineros entregados como abono al valor del inmueble, en un plazo máximo de 15 días calendario contados desde la notificación del Banco, descontando de estos recursos la aplicación de la CLÁUSULA PENAL. El PROMITENTE COMPRADOR podrá presentar al

PROMITENTE VENDEDOR la carta de negociación del crédito; si los motivos de se dan por causales no atribuibles al promitente comprador, es decir que este mantuvo su calificaciones las centrales de riesgo y no modifico su endeudamiento, no lo aumento; presenta esta información dentro del plazo de los 15 días siguientes a la negociación del crédito, el PROMITENTE VENDEDOR no aplicara la CLÁUSULA PENAL en su totalidad y se limitara a realizar un cobro de **2 SLMMV (salarios mínimos mensuales legales vigentes)** para cubrir los gastos administrativos en los que se incurre el PROMITENTE VENDEDOR, retener el valor de las reformas solicitadas, los intereses de mora en los pagos acordados, los gastos incurridos en la aprobación del crédito como los avalúos, estudios de títulos, estudio de crédito u otro tipo de gasto requerido por la entidad financiera seleccionada por el PROMITENTE COMPRADOR. El promitente vendedor se compromete a realizar el reintegro de los dineros al promitente comprador dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que EL **PROMITENTE COMPRADOR** haga entrega de la notificación de la negación del crédito con una carta adjunta en la que solicita la devolución de los dineros con sus respectivos soportes. Estos dineros se entregarán sin intereses y no habrá lugar a la aplicación de lo pactado en la cláusula DÉCIMA TERCERA de este contrato siempre y cuando se haga la notificación en el término pactado, y EL **PROMITENTE COMPRADOR** no haya incurrido en mora en ninguno de los pagos pactados en la presente cláusula. Es decir, que el PROMITENTE COMPRADOR no haya presentado incumplimiento en las fechas pactadas para su plan de pagos, que no haya incumplido con las fechas de radicación de crédito o cualquier otra fecha o compromiso definido de cierre o de los anexos del negocio y el desistimiento del presente contrato no sea imputable a acciones o falta de las mismas del promitente comprador. En caso de que la negación del crédito sea por reportes en las centrales de riesgo o por cambios en su nivel o capacidad endeudamiento por causas imputables al promitente comprador dará lugar a la aplicación de lo pactado en la cláusula DÉCIMA TERCERA de este contrato. Por consiguiente, EL **PROMITENTE COMPRADOR** autoriza expresamente a LA **PROMITENTE VENDEDORA** a retener de los dineros ya cancelados equivalentes a la multa pactada en la cláusula DÉCIMA TERCERA de este contrato, el saldo si a este hubiera lugar será abonado a EL **PROMITENTE COMPRADOR** en los treinta (30) días hábiles siguientes. En caso de desistimiento por cualquier motivo por parte de EL **PROMITENTE COMPRADOR** este autoriza a que LA **PROMITENTE VENDEDORA** realice el descuento correspondiente a los gastos administrativos por valor de **2 SLMMV** generado por dicho desistimiento. En caso de haber penalización aplicación de la cláusula penal estos gastos no serán cobrados por LA **PROMITENTE VENDEDORA**.

En caso de que la negación del crédito sea por reportes en las centrales de riesgo dará lugar a la aplicación de lo pactado en la cláusula DÉCIMA TERCERA de este contrato. Por consiguiente el **PROMITENTE COMPRADOR** autoriza expresamente a la PROMITENTE VENDEDOR a retener de los dineros ya cancelados como parte de penalidad acordada en la cláusula DÉCIMA TERCERA de este contrato.

En caso de desistimiento por parte del **PROMITENTE COMPRADOR** este autoriza a que la PROMITENTE VENDEDOR realice el descuento correspondiente a los gastos administrativos por valor de **2 SMMLV** generado por dicho desistimiento. En caso de haber penalización estos gastos no serán cobrados por la PROMITENTE VENDEDOR.

El destinatario de una cotización, opción o promesa, incluso el cesionario de los derechos de un negocio, cliente de la constructora, siempre será el único responsable del pago íntegro del inmueble, y por ende, de obtener la financiación y los subsidios que para ello requiera, resulta importante advertir desde el inicio de la negociación que se debe tener en cuenta, de manera especial que, si para la fecha de la aprobación de crédito, suscripción de la escritura pública de compraventa y/o entrega del inmueble, el comprador tiene 70 años o más, el sistema generará una alerta indicando que esta compra está expuesta eventualmente a no contar con una APROBACIÓN DE CRÉDITO por EDAD AVANZADA, en razón a las políticas financieras del país, ajenas a la constructora, y que por lo tanto, siendo conocedor de este

riesgo, de continuar con el proceso de VINCULACIÓN AL FIDEICOMISO / COMPRAVENTA esto se hace con la total y absoluta responsabilidad por parte del **ENCARGANTE / PROMITENTE COMPRADOR** de obtener el crédito (en caso de ser este necesario, indiferente si el negocio inicia como CONTADO o a CRÉDITO) y que de NO CONTAR con la aprobación del mismo y cierre financiero, acepta resolver, dentro de los plazos establecidos en el contrato, dicha situación, o de lo contrario, le será cobrada la CLÁUSULA PENAL por incumplimiento.

PARÁGRAFO TERCERO: Si existe un retiro o desistimiento del inmueble y dicho inmueble tiene reformas solicitadas por EL **PROMITENTE COMPRADOR** y estas ya fueron solicitadas a obra parcial o totalmente, el costo de estas deberá ser asumido por EL **PROMITENTE COMPRADOR**, valor que se descontará de los dineros entregados a LA **PROMITENTE VENDEDORA**.

PARÁGRAFO CUARTO: Si EL **PROMITENTE COMPRADOR** solicita hacer un cambio en esta negociación de crédito con Banco Davivienda S.A. a tomar un crédito por cualquier entidad, LA **PROMITENTE VENDEDORA**, analizará y aprobará este cambio, sólo si el plazo que se tiene para el trámite de legalización no afecta ni retrasa la entrega del inmueble y revisará que las cuotas pactadas hayan sido pagadas puntualmente, de lo contrario EL **PROMITENTE COMPRADOR** tomará la decisión de cancelar con la forma de pago inicialmente pactada o de retirarse del negocio, dando lugar a la aplicación de la cláusula penal de este contrato.

Los pagos que efectúe EL **PROMITENTE COMPRADOR** serán aplicados, en primer lugar, al pago de los intereses que tenga pendientes de cancelación y los excedentes se abonarán al precio del inmueble.

PARÁGRAFO QUINTO: INTERESES POR MORA: El incumplimiento en el pago por parte de EL **PROMITENTE COMPRADOR**, de cualquiera de las obligaciones contenidas en esta promesa, o en cualquier documento que se considere que hace parte integrante de la misma, causará un interés legal permitido por la ley, sin sobre pasar el tope de usura, pagaderos por mensualidades vencidas. En la eventualidad de un desistimiento estos intereses pagados por EL **PROMITENTE COMPRADOR** no incluirán en el valor estipulado en la CLÁUSULA PENAL por cuanto estos ya han sido causados y sobre los mismos ya se han tributado por parte de EL **PROMITENTE VENDEDOR**.

PARÁGRAFO SEXTO: EL **PROMITENTE COMPRADOR** se compromete desde ya y de manera irrevocable de abstenerse a realizar cualquier modificación a la forma de pago planteada en las cuotas de la cuota inicial, entidad financiera o cualquier otra modificación al plan de pagos, en la presente Promesa de Compraventa noventa (90) días antes de la firma de escritura, lo anterior teniendo en cuenta que la eventual modificación genera un cambio en las condiciones inicialmente pactadas.

PARÁGRAFO SÉPTIMO: EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se obliga(n), bajo su exclusiva responsabilidad, a surtir el procedimiento de vinculación exigido por Fiducia Colmena cumpliendo con todas las condiciones que la entidad fiduciaria exige, y en consecuencia se obliga(n) a firmar, presentar y entregar completos todos los documentos exigidos por la fiduciaria referida, obligación que deberá(n) cumplir en un plazo máximo de cinco (5) días calendario, contados a partir de la firma del presente documento y/o comunicación expresa de parte del **PROMITENTE VENDEDOR** para tal fin. Si después de los cinco (5) días de plazo de que se ha hablado anteriormente, sin que EL **(LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES)**, haya(n) allegado y presentado todos los documentos exigidos por la Fiduciaria Colmena, el **PROMITENTE VENDEDOR** se reserva el derecho de resolver de pleno derecho el contrato de promesa de compraventa, evocar la cláusula penal o exigir su cumplimiento, para

lo cual comunicará por escrito a **EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES)**, quedando de esta manera en libertad de vender o prometer en venta el inmueble a que se refiere el presente contrato a cualquier tercero y procederá a devolver los dineros recibidos sin reconocer tasa de interés alguno, dentro de los siguientes sesenta (60) días con deducción previa de la cláusula penal y descontando el valor correspondiente al gravamen a los movimientos financieros cuatro por mil (4x1000).

PARÁGRAFO OCTAVO: Si la Fiduciaria exigiere a **EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES)**, alguna otra documentación, **EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES)**, deberá(n) presentarlos en un plazo máximo de cinco (5) días calendario, de lo contrario se dará por resuelto y disuelto el presente contrato, bajo las mismas sanciones estipuladas en esta cláusula.

Si la vinculación a la Fiduciaria no se da por hechos imputables a **EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES)**, **el PROMITENTE VENDEDOR** deberá restituir los dineros de él recibidos, por razón de esta promesa sin reconocer tasa de interés alguna y previa deducción de la Cláusula Penal en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha de la carta negación de la respectiva vinculación.

PARÁGRAFO NOVENO: El PROMITENTE VENDEDOR o un representante suyo podrá colaborar, sin que asuma responsabilidad alguna por tal hecho, con **EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES)** en el trámite de los documentos con destino a la Fiduciaria Colmena, lo cual no los exonera ni disminuye la responsabilidad de **(EL) (LOS) PROMITENTE COMPRADOR**, la cual es exclusivamente de su cargo.

PARÁGRAFO DÉCIMO: La devolución de recursos o re-integro de cualquier dinero aportado al negocio por el **PROMITENTE COMPRADOR** estará sujeto al pago del GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS, por lo que el valor que el **PROMITENTE COMPRADOR** recibirá en cualquier el valor a re-integrar o devolver descontando el mencionado gravamen.

PARÁGRAFO UNDÉCIMO: En caso de que el precio del inmueble pactado en este contrato supere el valor máximo de vivienda de interés social (150 Salarios Mínimos Mensuales Vigentes en el año que se otorga la Escritura Pública de compraventa que da cumplimiento al presente contrato de promesa), el precio se ajustará a este último valor. La Escritura Pública de compraventa se otorgará en este caso por el tope VIS. Si se hubiere ya cancelado el precio la promitente vendedora reembolsara la diferencia que exceda dicho tope en los siguientes 60 días calendario.

PARÁGRAFO DUODÉCIMO: La Fiduciaria Colmena como vocera y administradora del Fideicomiso MADERSEGO actúa en la presente promesa de compraventa como **PROMITENTE TRADENTE**, y se obliga exclusivamente a transferir al **PROMITENTE COMPRADOR** la titularidad del inmueble en la Escritura Pública de compraventa, por la cual se hace efectiva la promesa del presente contrato.

En la Escritura Pública por la cual el FIDEICOMISO MADERSEGO, cuya vocera es Colmena Fiduciaria, transfiera el dominio del Inmueble al promitente comprador, se deberá estipular y cumplir lo siguiente:

Que EL FIDEICOMISO actuando exclusivamente en calidad de TRADENTE propietario fiduciario, EL FIDEICOMITENTE responsable de la construcción y EL COMPRADOR o ADQUIRENTE, declaran bajo la gravedad de juramento, que el precio o valor incluido en la escritura de compraventa es real y no ha

sido objeto de pactos privados en los que se señale un valor diferente. Igualmente deberán declarar que no existen sumas que se hayan convenido o facturado por fuera de la escritura de compraventa (Artículo Noventa (90) del Estatuto Tributario, modificado con el artículo 53 de la Ley 1943 de 2018).

Igualmente, deberán manifestar que no existen sumas que se hayan convenido o facturado por fuera de la dicha escritura de compraventa, y que, por ende, el precio o valor señalado está conformado por todas las sumas pagadas para adquirir el inmueble objeto de dicha escritura, incluidas las mejoras, construcciones e intermediaciones, aportes o cualquier otro concepto.”

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCERO: Todas las sumas de dinero señaladas en la presente cláusula, y deberán ser girados al FIDEICOMISO MADERSEGO Nit 830.054.090-6, administrado por FIDUCIARIA COLMENA S.A., en la cuenta bancaria que disponga Fiduciaria Colmena S.A., la cual se le informe a LA PROMITENTE VENDEDORA, y que esta comunicara a EL PROMITENTE COMPRADOR.

Para estos efectos EL PROMITENTE COMPRADOR con la suscripción del presente documento declara que de conformidad con lo señalado en los términos y condiciones establecidos en el Contrato Fiduciario constitutivo del FIDEICOMISO MADERSEGO, los dineros que se giren con ocasión a la presente promesa de compraventa, serán invertido en Renta fácil Fondo de Inversión Colectiva Abierto administrado por la Fiduciaria Colmena S.A., cuyo reglamento y prospecto ha sido entregado por LA PROMITENTE VENDEDORA, y el mismo se encuentra a disposición del PROMITENTE COMPRADOR en la página web de la Fiduciaria.

SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA COLMENA S.A.: Cabe señalar expresamente, que preceptuado en el Contrato de Fiducia Mercantil constitutivo del “**FIDEICOMISO MADERSEGO**”, La Fiduciaria no asume en virtud del Contrato de Fiducia suscrito con la Sociedad CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S., o con terceros ninguna responsabilidad, ya que actúa únicamente como Vocera y administradora de dicho Fideicomiso, siendo su gestión la de un profesional, por ende su obligación es de medio y no de resultado, respondiendo en todo caso hasta por la culpa leve. La fiduciaria tampoco asume con recursos propios en virtud del citado Contrato de Fiducia, ninguna obligación tendiente a financiar al fideicomitente o al proyecto, ni a facilitar, con base en sus recursos, la satisfacción de obligación alguna garantizada por el Fideicomiso. **LA FIDUCIARIA** actúa en la presente escritura pública única y exclusivamente como vocera y administradora del “**FIDEICOMISO MADERSEGO**” y no es gerente del proyecto, ni diseñador, ni promotor, ni interventor, ni constructor, ni partícipe de manera alguna, en el desarrollo de dicho Proyecto Inmobiliario, y no asume responsabilidad por determinación de áreas de los diferentes inmuebles o unidades privadas por éstas actividades y, en consecuencia, no es responsable ni puede serlo en evento alguno por la calidad, estabilidad, saneamiento o precio del área útil para conformar dicho proyecto inmobiliario ni demás aspectos técnicos, económicos o comerciales que hayan determinado la viabilidad para su realización. La totalidad de las obligaciones relacionadas anteriormente que le corresponde única y exclusivamente al CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S. en su calidad de **FIDEICOMITENTE** y responsable de la construcción quien saldrá a la defensa del fideicomiso y de la fiduciaria cuando así se requiera.

SÉPTIMA: CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S. se obliga a mantener indemne a **COLMENA FIDUCIARIA** y al **FIDEICOMISO MADERSEGO** en razón a la suscripción del presente instrumento, toda vez que el mismo se suscribe por instrucción del **FIDEICOMITENTE** que se entiende impartida mediante el presente instrumento.

OCTAVA: LIBERTAD DE GRAVÁMENES Y OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: LA PROMITENTE VENDEDORA garantiza que el inmueble materia de esta Promesa de Compraventa es de su exclusiva propiedad y que lo transferirá libre de todo gravamen y limitación al dominio, con excepción: **a)** del Régimen de Propiedad Horizontal a que está sometido de conformidad con la cláusula Séptima de esta Promesa de Compraventa. **b)** una hipoteca abierta constituida por LA PROMITENTE VENDEDORA a favor de BANCO DAVIVIENDA, gravamen del que será(n) desafectado(s) el(los) inmueble(s) en el mismo acto de la escritura de compraventa que solemnice el presente contrato. LA **PROMITENTE VENDEDORA** se obliga a acudir al saneamiento de lo que se promete vender, por evicción o por vicios redhibitorios. **c)** De las servidumbres constituidas o que se constituyan posteriormente a favor de las empresas prestadoras de servicios públicos y que sean necesarias para el desarrollo del proyecto de construcción.

PARÁGRAFO PRIMERO. LA PROMITENTE VENDEDORA se obliga a responder ante el PROMITENTE COMPRADOR, por la construcción y terminación del proyecto, las especificaciones de los bienes resultantes del mismo, la calidad de los materiales, la entrega del inmueble, la estabilidad de la obra y de más obligaciones propias de su calidad de CONSTRUCTOR.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes firmantes conocen y aceptan que **FIDUCIARIA** no participa de manera alguna en el desarrollo del proyecto, estabilidad de la obra, calidad de la misma, plazos de entrega, precios y demás obligaciones que adquiriera el **LA PROMITENTE VENDEDORA** relacionadas con el proyecto denominado **SQUADRA** ni es parte del acuerdo de separación o promesa de venta que se celebren entre el **LA PROMITENTE VENDEDORA** y el **PROMITENTE COMPRADOR**, reconociendo expresamente que la gestión de la Fiduciaria se suscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto que estipula el respectivo contrato de fiducia. Así como los términos y condiciones del Contrato de Fiducia.

NOVENA: RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: Los inmuebles objeto de la presente Promesa de Compraventa, están sometidos al régimen de Propiedad Horizontal de acuerdo con la ley 675 del 2.001. En el reglamento se determinan con precisión las áreas y zonas de uso común de la copropiedad, los factores de la misma, sus órganos, etc. Al momento de la entrega del inmueble, LA PROMITENTE VENDEDORA hará entrega del Reglamento de Propiedad Horizontal en medio magnético.

PARÁGRAFO PRIMERO DESTINACIÓN: El inmueble materia de este contrato, se destinará exclusivamente a: VIVIENDA. Esta destinación no podrá ser variada por el ADQUIRIENTE O CAUSAHABIENTE a cualquier título.

PARÁGRAFO SEGUNDO: MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL. LA PROMITENTE VENDEDORA podrá hacer modificaciones al Reglamento de Propiedad Horizontal antes de la escrituración del inmueble, siempre y cuando dicha modificación no afecte los coeficientes ni las áreas comunes pactadas en el presente contrato.

DÉCIMA: ENTREGA MATERIAL: La entrega de(los) inmueble(s) prometido(s) en venta se efectuará el 11 de **Junio de 2027**, siempre y cuando la firma de la escritura pública de compraventa se haya dado como mínimo 60 días calendario antes de la fecha pactada para entrega registrada en la presente cláusula. No obstante, el señalamiento de este plazo, **LA PROMITENTE VENDEDORA** dispondrá de un plazo de gracia de **90** días para efectuar dicha entrega. Si vencido este plazo la entrega material no se

hubiere hecho, **LA PROMITENTE VENDEDORA** deberá reconocer a **EL PROMITENTE COMPRADOR** durante los siguientes 120 días calendario una suma de **\$ 900.000** por cada 30 días correspondiente a un canon de arrendamiento, que en forma proporcional al tiempo transcurrido hubiera producido los bienes. Vencido este plazo se entenderá que hay incumplimiento por parte de **LA PROMITENTE VENDEDORA** y **EL PROMITENTE COMPRADOR** podrán aplicar contra esta lo previsto en la cláusula DÉCIMA PRIMERA de este contrato descontando los valores correspondientes al canon de arrendamiento, salvo en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo a lo establecido por el código civil y salvo los casos en los cuales la entrega no se pueda perfeccionar por demora en la instalación de los servicios públicos causada por las empresas prestadoras de los mismos, casos en los cuales no aplica el reconocimiento del canon de arrendamiento ni la cláusula penal. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito deben ser probados por **LA PROMITENTE VENDEDORA**. En el evento que esta fecha se tenga que modificar **LA PROMITENTE VENDEDORA** hará saber por escrito a **EL PROMITENTE COMPRADOR** a la dirección suministrada por este, la cual será enviada por correo certificado.

En caso de no ser entregado el inmueble por que **EL PROMITENTE COMPRADOR** no se encuentra a paz y salvo de las obligaciones contraídas en la cláusula quinta del presente contrato, **EL PROMITENTE COMPRADOR** no se exime del pago de los gastos de administración, impuesto predial, servicios públicos e intereses que tendrán que asumir a partir de la fecha pactada y en caso de no recibir estando cumplidas todas las obligaciones, **LA PROMITENTE VENDEDORA** tendrá derecho a considerar que los inmuebles han sido recibidos por **EL PROMITENTE COMPRADOR** a entera satisfacción, habiendo cumplido **LA PROMITENTE VENDEDORA** con la obligación de entregar y desde ese momento serán a cargo de **EL PROMITENTE COMPRADOR** todos los gastos, impuesto predial, servicios públicos e intereses que de acuerdo con este contrato corren de su cuenta desde la fecha de entrega material, situación en la cual las llaves del inmueble quedarán a disposición de **EL PROMITENTE COMPRADOR** en la sala de ventas de **LA PROMITENTE VENDEDORA** o donde esta lo señale y por lo tanto no aplicara el pago del arrendamiento mencionado.

La entrega material se hará constar en acta suscrita por ambas partes y en la misma se indicará aquellos detalles de acabados que sean susceptibles de ser corregidos como garantía otorgada por **LA PROMITENTE VENDEDORA**. **EL PROMITENTE COMPRADOR** no podrá abstenerse del recibo del inmueble cuando las observaciones registradas sean correspondientes a acabados que no comprometan la habitabilidad del mismo. Como por ejemplo detalles de estuco, pintura, chapas, puertas, etc. Estas reclamaciones se deberán hacer a la constructora de acuerdo al procedimiento y formato establecido para la posventa de los inmuebles.

EL PROMITENTE VENDEDOR se obliga a entregar el inmueble objeto del presente contrato, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Se haya firmado por parte de **EL PROMITENTE COMPRADOR** la escritura de Venta e Hipoteca cuando aplique;
- b) Se produzca a cargo del **PROMITENTE COMPRADOR**, el correspondiente desembolso del crédito por parte de la entidad financiera.
- c) Que **EL PROMITENTE COMPRADOR** se encuentre a paz y salvo en el pago de todas las sumas de dinero que se ha comprometido pagar al **PROMITENTE VENDEDOR**, incluyendo los gastos notariales; Beneficencia y registro, estudios de títulos, avalúos y prediales.

Si **EL PROMITENTE COMPRADOR** no se presenta a recibir el inmueble objeto de esta promesa en la fecha de entrega convenida y se han cumplido todas las condiciones para la entrega relacionadas en esta cláusula, serán de su cargo los servicios públicos y la administración que se causen a partir de la fecha de entrega aun cuando **EL PROMITENTE COMPRADOR** no se acerque a recibirlo. Las llaves del

inmueble quedarán a su disposición en la sala de ventas de la constructora o donde esta lo señale por escrito a la dirección suministrada por este, la cual será enviada por correo certificado y se entenderá perfeccionada la entrega del inmueble para los efectos previstos de este contrato, hecho del cual el **PROMITENTE VENDEDOR** se obliga a dar aviso por escrito y remitido mediante correo certificado

LA **PROMITENTE VENDEDORA** queda exonerada de toda responsabilidad por la no entrega de los inmuebles prometidos en venta, en la fecha pactada, en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, como por ejemplo la huelga decretada de su personal o el de sus proveedores o contratistas, y en general por cualquier eventualidad que directa o indirectamente retrase, con causa justificada, la terminación del proyecto. También quedará exonerada por fuerza mayor el retraso de las empresas de servicios públicos en la acometida de los correspondientes servicios, no obstante, el pago oportuno de tales derechos y las demoras de las mismas empresas en la conexión o aprobación de las redes de urbanismos exteriores necesarias entre otras. En tal caso, el plazo será sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha en que hubiere cesado la causa que dio origen a la fuerza mayor o al caso fortuito, siempre y cuando no sea por culpa de la **PROMITENTE VENDEDORA**, en los términos señalados por el artículo 64 del código civil, y demás normas legales, vigentes y aplicables.

PARÁGRAFO PRIMERO: Se deja expresa constancia que LA **PROMITENTE VENDEDORA** podrá abstenerse de hacer entrega real y material de(los) inmueble(s) a EL **PROMITENTE COMPRADOR** en la fecha establecida para ello si no han cumplido las obligaciones estipuladas en la cláusula Quinta de esta Promesa de Compraventa y las demás cláusulas de la misma.

PARÁGRAFO SEGUNDO: LA **PROMITENTE VENDEDORA** declara que efectuará las obras exigidas por la ciudad de Bogotá para la aprobación del proyecto SQUADRA ; Igualmente declara que hará entrega del inmueble con los correspondientes servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía y gas, bien sean definitivos o provisionales de acuerdo con lo definido en las especificaciones del proyecto en cuanto al costo y pago de las conexiones a estos servicios que sale expresamente estipulado en estas, estarán a cargo de EL **PROMITENTE COMPRADOR**.

PARÁGRAFO TERCERO: ENTREGA DE BIENES COMUNES: LA **PROMITENTE VENDEDORA** hará entrega de los bienes comunes esenciales y no esenciales de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24 de la Ley 675 de 2001.

DÉCIMA PRIMERA: OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA: Las partes acuerdan que la escritura pública por medio de la cual se hará la enajenación del derecho de dominio sobre el inmueble que se promete vender y comprar se otorgará en la Notaría 15 de Bogotá D.C., el **12 de Abril de 2027**, a las 4 pm o antes si las partes lo acuerdan. Sin perjuicio de lo anterior, previamente, las partes podrán acordar realizar el trámite de la firma de la escritura a domicilio en las instalaciones de CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S; ubicada en la Calle 122 No. 23-55 de la ciudad de Bogotá D.C. Para el otorgamiento de la escritura pública cada una de las partes se obliga a presentar los documentos y certificados de paz y salvos exigidos para el efecto. Se hace constar de manera expresa que LA **PROMITENTE VENDEDORA** podrá NO AUTORIZAR LA ELABORACIÓN de la escritura pública de compraventa si EL **PROMITENTE COMPRADOR** no está a paz y salvo con las obligaciones adquiridas hasta la fecha por todo concepto.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el día fijado para la firma de la escritura pública LA **PROMITENTE VENDEDORA** no contare con los documentos que de acuerdo con la ley deben protocolizarse con ella para efectos de probar el pago del impuesto predial o el paz y salvo de valorización, por causas imputables a las entidades respectivas, el otorgamiento de la escritura se llevara a cabo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de obtención, para lo cual LA **PROMITENTE VENDEDORA**

dará aviso escrito o verbal a EL PROMITENTE COMPRADOR a la dirección, al correo electrónico o a los teléfonos señalados en la cláusula DÉCIMO OCTAVA del presente documento de compraventa. Será responsabilidad de EL PROMITENTE COMPRADOR comunicar por escrito a LA PROMITENTE VENDEDORA cualquier cambio de domicilio o teléfonos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTENIDO DE LA ESCRITURA PÚBLICA: Las partes contratantes dejan las siguientes constancias expresas para que se incluyan en el texto de la Escritura pública a través de la cual se solemnizará el presente contrato de promesa de compraventa, dado que el PROMITENTE COMPRADOR es beneficiario del subsidio familiar de vivienda otorgado por .

- A. Que esta vivienda es de interés social adquirida con el subsidio familiar de vivienda utilizado como parte de pago de la misma.
- B. La obligación de los beneficiarios de restituir el subsidio familiar de vivienda a la entidad otorgante en el caso de que se transfiera el derecho de dominio de la solución de vivienda o dejen de residir en ella antes de haber transcurrido 10 años desde la fecha de asignación del mismo.
- C. La obligación de restituir el valor del subsidio familiar de vivienda en el evento de que se llegare a comprobar que existió falsedad o imprecisión de los documentos para acreditar los requisitos establecidos para la postulación.
- D. La inhabilidad para una nueva postulación por un término de 10 años para la persona que presente documentos o información falsos con el propósito de que sea asignado el subsidio familiar de vivienda.
- E. La constitución del patrimonio de familia inembargable a favor de los promitentes compradores y los hijos menores actuales y los que llegaren a tener.

Se copia textualmente El Artículo 13 de la Ley 2079 del 2021 en caso de aplicar subsidio familiar de vivienda:

ARTÍCULO 13. CAUSALES DE RESTITUCIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA. Modifíquese el artículo 8 de la Ley 3 de 1991, modificado por el artículo 21 de la Ley 1537 de 2012, el cual quedará así:

ARTÍCULO 8. Causales de restitución del Subsidio Familiar de Vivienda.

El subsidio familiar de vivienda será restituible si se comprueba que existió falsedad en los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para la asignación.

Adicionalmente, el subsidio familiar de vivienda otorgado a título 100% en especie será restituible al Estado cuando los beneficiarios transfieran cualquier derecho real sobre la solución de vivienda o dejen de residir en ella antes de haber transcurrido cinco (5) años desde la fecha de su transferencia, excepto cuando medie permiso específico fundamentado en razones de fuerza mayor definidas por el reglamento.

También será restituible cuando se compruebe por medio de autoridad competente, en el mismo periodo mencionado en el inciso anterior, que las viviendas otorgadas a través del subsidio 100% en especie han sido utilizadas de forma permanente o temporal como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas. En este último caso, la restitución procederá sin perjuicio de que se adelanten las investigaciones penales a que haya lugar o en los eventos en los que aún iniciadas no se cuente con decisión judicial.

El Gobierno Nacional reglamentará esta materia."

DÉCIMA SEGUNDA: IMPUESTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS: LA PROMITENTE VENDEDORA tendrá a su cargo el pago del impuesto predial o cualquier otro que grave el inmueble hasta el día en que se

firmes la escritura pública por parte del **PROMITENTE COMPRADOR**, y el pago de servicios, tales como: Energía, acueducto, alcantarillado, gas natural, tasa de aseo, cuota de administración de la copropiedad, etc., hasta el día en que se haga la entrega material del inmueble o hasta el día en el cual éste deba ser recibido por el **Promitente Comprador** de acuerdo a lo establecido en esta Promesa de Compraventa. Se hace constar de manera expresa que también serán de cargo de LA PROMITENTE VENDEDORA, los gravámenes de valorización que se hayan derramado sobre el inmueble hasta la fecha de firma de la presente Promesa de Compraventa. En caso de que después de esta fecha se decreten reajustes o derrames de valorización, estos serán de cargo de EL PROMITENTE COMPRADOR, toda vez que la citada contribución solo redundará en beneficio de(los) inmueble(s) que promete(n) adquirir, y adicionalmente LA PROMITENTE VENDEDORA no tuvo en cuenta esta contribución para fijar el precio de compraventa. El pago realizado por LA PROMITENTE VENDEDORA será reembolsado por EL PROMITENTE COMPRADOR, lo cual se calculará a prorrata de acuerdo al coeficiente de copropiedad que se asignen a los inmuebles en el Reglamento de Propiedad Horizontal del proyecto. En caso de que LA PROMITENTE VENDEDORA haya cancelado el impuesto predial de los inmuebles prometidos en venta, EL PROMITENTE COMPRADOR deberá reembolsar a LA PROMITENTE VENDEDORA, previo a la fecha de entrega del inmueble pactada en el presente contrato, la suma proporcional a dicho impuesto a partir de la fecha de entrega pactada en el presente contrato.

En caso de incumplimiento por parte de **EL PROMITENTE COMPRADOR**, **LA PROMITENTE VENDEDORA** descontará el valor de la penalización del dinero entregado como abono al precio del inmueble incluyendo el valor entregado como separación a **EL PROMITENTE COMPRADOR** sin necesidad de requerimiento, ni constitución en mora, derechos a los cuales renuncian ambas partes en su recíproco beneficio. Si los recursos entregados al FIDEICOMISO superan la cuantía estipulada en la presente cláusula, este saldo será abonado a **EL PROMITENTE COMPRADOR**, sin intereses y descontando los valores generados por el gravamen a los movimientos financieros generados por el reintegro, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles al incumplimiento. En caso de incumplimiento por parte de **LA PROMITENTE VENDEDORA**, ésta estará obligada a pagar lo pactado en la presente cláusula, y si **EL PROMITENTE COMPRADOR** decide terminar el contrato, **LA PROMITENTE VENDEDORA** está obligada a devolver el dinero abonado por **EL PROMITENTE COMPRADOR**, sin intereses, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles al incumplimiento descontando los valores generados por el gravamen a los movimientos financieros generados por el reintegro. En caso de fuerza mayor o caso fortuito LA PROMITENTE VENDEDORA tendrá como plazo máximo para dar cumplimiento al contrato 2 años a partir de la ocurrencia del hecho.

En caso de desistimiento por parte de **EL PROMITENTE COMPRADOR** este autoriza a que **LA PROMITENTE VENDEDORA** realice el descuento correspondiente a los gastos administrativos por valor de 2SMLV (Salarios Mínimos Legales Vigentes) generado por dicho desistimiento. En caso de haber penalización estos gastos no serán cobrados por **LA PROMITENTE VENDEDORA**.

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de la conexión de energía eléctrica, que se causará en la primera factura del servicio, será por cuenta del PROMITENTE COMPRADOR, de conformidad con las Leyes números 142 y 143 de 1994, las Resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG – números 108 de 1997 y 225 de 1997 y el contrato de condiciones uniformes de Enel Colombia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si **EL PROMITENTE COMPRADOR** registra un atraso de más de 30 días en el pago de alguna de las obligaciones o del cumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato, **LA**

PROMITENTE VENDEDORA podrá dar por terminado unilateralmente este contrato, dando lugar a la aplicación de lo pactado en esta cláusula.

DÉCIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato, por cualquiera de las partes contratantes, dará derecho a aquella que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir las obligaciones a su cargo para exigir de la que no cumplió o no se allanó a cumplir, además del cumplimiento de lo prometido, al pago de la suma del 10% del valor total de los inmuebles Objeto del presente contrato si este incumplimiento se da hasta seis (6) meses antes de la fecha de escritura pactada; si el incumplimiento se da entre los seis (6) y tres (3) meses antes de la fecha pactada para la firma de la escritura pública de que trata el presente contrato, el valor de la penalidad por el incumplimiento será del 15% (quince por ciento) del valor total del inmueble(s) objeto del presente contrato; si el incumplimiento se presenta dentro de los tres (3) meses previos a la firma de escritura pública pactada, o con posterioridad a dicha fecha, el valor de la penalidad será del 20% (veinte por ciento) del valor total del inmueble(s) objeto del presente contrato.

En caso de incumplimiento por parte de **EL PROMITENTE COMPRADOR**, **LA PROMITENTE VENDEDORA** descontará el valor de la penalización del dinero entregado como abono al precio del inmueble incluyendo el valor entregado como separación a **EL PROMITENTE COMPRADOR** sin necesidad de requerimiento, ni constitución en mora, derechos a los cuales renuncian ambas partes en su recíproco beneficio. Si los recursos entregados al FIDEICOMISO superan la cuantía estipulada en la presente cláusula, este saldo será abonado a **EL PROMITENTE COMPRADOR**, sin intereses y descontando los valores generados por el gravamen a los movimientos financieros generados por el reintegro, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles al incumplimiento. En caso de incumplimiento por parte de **LA PROMITENTE VENDEDORA**, ésta estará obligada a pagar lo pactado en la presente cláusula, y si **EL PROMITENTE COMPRADOR** decide terminar el contrato, **LA PROMITENTE VENDEDORA** está obligada a devolver el dinero abonado por **EL PROMITENTE COMPRADOR**, sin intereses, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles al incumplimiento descontando los valores generados por el gravamen a los movimientos financieros generados por el reintegro. En caso de fuerza mayor o caso fortuito **LA PROMITENTE VENDEDORA** tendrá como plazo máximo para dar cumplimiento al contrato en 2 años a partir de la ocurrencia de los hechos.

En caso de desistimiento por parte de **EL PROMITENTE COMPRADOR** este autoriza a que **LA PROMITENTE VENDEDORA** realice el descuento correspondiente a los gastos administrativos por valor de 2SMLV (Salarios Mínimos Legales Vigentes) generado por dicho desistimiento. En caso de haber penalización estos gastos no serán cobrados por **LA PROMITENTE VENDEDORA**.

PARÁGRAFO PRIMERO: No obstante, lo consagrado en la presente cláusula cualquier suma de dinero que haya o deba descontarse por concepto de intereses de mora, reformas o penalidades, de este o cualquier otro negocio anterior hecho con constructora capital Bogotá S.A.S no se aplica para este contrato ni de la cláusula liberatoria antes indicada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si **EL PROMITENTE COMPRADOR** registra un atraso de más de 30 días en el pago de alguna de las obligaciones o del cumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato, **LA PROMITENTE VENDEDORA** podrá dar por terminado unilateralmente este contrato, dando lugar a la aplicación de lo pactado en esta cláusula.

DÉCIMA CUARTA: CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: En caso de fallecimiento de una de las personas que integra la parte compradora el contrato se dará por terminado. LA PROMITENTE VENDEDORA entregará los dineros recibidos en parte de pago a los herederos determinados, por sentencia judicial o adjudicación en sucesión adelantada ante notario. LA PROMITENTE VENDEDORA reconocerá un interés del 0,3% mes vencido sobre los dineros cancelados como parte de pago, a partir de la fecha de fallecimiento, hasta la entrega del dinero.

PARÁGRAFO PRIMERO: El no cumplimiento de las fechas de radicación y aprobación de crédito, de acuerdo a lo informado por **EL PROMITENTE VENDEDOR** al **PROMITENTE COMPRADOR**, son causal de terminación del contrato y aplicación de la cláusula penal. Las fechas programadas son:

- Fecha radicación de crédito: 07/04/2026.
- Fecha de aprobación de crédito: 06/10/2026.

DÉCIMA QUINTA: TÍTULO EJECUTIVO: El presente contrato constituye título ejecutivo suficiente para exigir con el mismo, el cumplimiento de las obligaciones pactadas, y además las partes convienen en que será el primer instrumento de interpretación de la escritura pública de transferencia a título de compraventa y que el silencio que se guarde en dicha escritura sobre obligaciones previstas en esta promesa, no significa su condonación a menos que así expresamente se diga.

DÉCIMA SEXTA: DIFERENCIAS: Las diferencias que surjan entre las partes por razón del presente contrato, serán dirimidas por la Justicia ordinaria colombiana.

DÉCIMA SÉPTIMA: GASTOS DE LOS CONTRATOS: Los gastos Notariales a que dé lugar la escritura pública, el avalúo y estudio de títulos, los gastos de beneficencia y registro, procesos operativos y logísticos serán cubiertos por el PROMITENTE COMPRADOR. dependiendo del año en el cual se realice la firma de la escritura pública los valores serán; para el año **2026** la suma de **\$4,300,000** y para el año **2027** la suma de **\$4,800,000**. La diferencia de estos valores serán asumidos por PROMITENTE VENDEDOR en su totalidad liberando de cualquier responsabilidad sobre alzas en estos cargos al PROMITENTE COMPRADOR; salvo en el caso que el PROMITENTE COMPRADOR decida cambiar de entidad financiera y previo a este cambio ya se haya facturado por parte de la entidad al PROMITENTE VENDEDOR y/o pagado por parte del PROMITENTE VENDEDOR los gastos exigidos por la entidades financieras, por lo cual el PROMITENTE COMPRADOR deberá asumir el pago de este nuevo cargo.

Los gastos notariales a que dé lugar la escritura pública, en razón de la compraventa, serán cubiertos cincuenta por ciento (**50%**) por el PROMITENTE COMPRADOR y cincuenta por ciento (**50%**) por LA PROMITENTE VENDEDORA; pero los gastos notariales de la Hipoteca, los de beneficencia e inscripción de la venta e hipoteca ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y los de Beneficencia y registro de hipoteca en segundo grado cuando fuere el caso, así como los de su respectiva cancelación en la debida oportunidad serán asumidos en un cien por ciento (**100%**) por EL PROMITENTE COMPRADOR, igualmente los gastos por estudio de crédito, avalúos, estudios de títulos, serán asumidos en un cien por ciento (**100%**) por EL PROMITENTE COMPRADOR. Los gastos notariales, de beneficencia y registro correspondientes a la cancelación de la hipoteca que actualmente recae sobre el lote de mayor extensión serán asumidos en un cien por ciento (**100%**) por LA PROMITENTE VENDEDORA.

PARÁGRAFO PRIMERO: EL PROMITENTE COMPRADOR al momento de hacer la separación para la compra del inmueble, cancelo el valor correspondiente a los gastos especificados en la presente cláusula. Este valor no hace parte del precio del inmueble. Por lo tanto, LA PROMITENTE VENDEDORA,

se encargará de cancelar con el dinero recibido de manos de EL PROMITENTE COMPRADOR el total de los gastos notariales, de beneficencia y de registro tanto para la venta, como para la hipoteca; también es claro para EL PROMITENTE COMPRADOR que estos recursos cubren gastos operativos y logísticos para llevar a feliz término los estudios de títulos, análisis de créditos, correspondencia y otros.

DÉCIMA OCTAVA: CESIÓN DE DERECHOS: LA PROMITENTE VENDEDORA se reserva la facultad de aceptar la cesión de este contrato por parte de EL PROMITENTE COMPRADOR. La aceptación se hará por escrito y el cedente y el cesionario queda solidariamente obligados respecto del saldo insoluto del precio pactado y siendo de cargo de EL PROMITENTE COMPRADOR cedente la suma correspondiente al **10%** del valor total del inmueble objeto de este contrato pagadero AL PROMITENTE VENDEDOR. Se permite la cesión de derechos a personas hasta tercer grado de consanguinidad sin ocasionar ninguna penalidad. Dado el caso que el Promitente Comprador haya realizado abonos al inmueble por medio de giros desde el exterior, la cesión de derechos no se realizará hasta no haber devuelto la cantidad recibida por giros con el mismo numeral cambiario con el que fueron ingresados los dineros a nuestra cuenta. Igualmente, EL PROMITENTE COMPRADOR acepta que la sociedad CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S. ceda el presente contrato a cualquier persona jurídica o natural.

DÉCIMA NOVENA: ESTIPULACIONES ANTERIORES: Las partes manifiestan que no reconocerán validez a estipulaciones verbales relacionadas con el presente contrato, el cual constituye el acuerdo completo y total acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto alguno, cualquier otro contrato verbalmente o escrito celebrado entre las partes con anterioridad.

VIGÉSIMA: RECLAMACIONES: EL PROMITENTE COMPRADOR podrá hacer reclamaciones a la PROMITENTE VENDEDORA por vicios redhibitorios no detectados al momento del recibo del inmueble en un término de un (1) año contado a partir de la fecha de entrega material de que trata la cláusula OCTAVA de este contrato, por hechos no imputables a EL PROMITENTE COMPRADOR o al Ocupante del inmueble. Por vicios en la construcción las partes se sujetan a lo establecido por el artículo 2060 del Código Civil y en cuanto a vicios por evicción, a lo contemplado en el artículo 941 del Código de comercio.

Los detalles de acabados tales como: Cerraduras, pinturas, griferías, etc., deberán ser informados por escrito a LA PROMITENTE VENDEDORA dentro de los 10 días siguientes a la fecha de entrega del inmueble. Estos serán atendidos por LA PROMITENTE VENDEDORA siempre y cuando no se hayan modificado las condiciones de cómo se entregó el inmueble y se les haya dado un uso adecuado a dichos acabados.

EL PROMITENTE COMPRADOR deberá dejar constancia en el Acta de Entrega, las observaciones y todo daño o imperfección que sea visible al momento de entregarse el inmueble, para que la Constructora se responsabilice por estos. En consecuencia, no se aceptarán reclamos por acabados de ventanería, carpintería metálica, carpintería en madera, aparatos sanitarios, incrustaciones, ladrillo a la vista y en general por todo defecto que no haya sido debidamente registrado en el Acta.

VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES Será lugar convencional las gestiones relacionadas con LA PROMITENTE VENDEDORA la oficina de CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S. ubicada en la Calle 122 No. 23-55, Bogotá D.C.; el Fideicomiso en la dirección Calle 72 No. 10-71 Piso 3 de la ciudad de Bogotá y teléfono (601) 2105040; y en caso de notificación a EL PROMITENTE COMPRADOR será en los teléfonos **3123629077 / 3123629077**, y dirección **carrera**

56#169a- 65 apto 1001 En caso de que alguna de las partes cambie su dirección de notificación, así como los teléfonos respectivos y/o correos electrónicos; ésta estará obligada a comunicarle a la otra parte dicho cambio por medio escrito en un término no mayor a 10 días después de ocurrido dicho cambio.

VIGÉSIMA SEGUNDA: El PROMITENTE COMPRADOR manifiesta que los dineros para los inmuebles objeto de este contrato y su adquisición, no provienen de dineros que directa e indirectamente, estén relacionados con alguna actividad ilícita contempladas por la Ley 793 de 2002; ni de algún acto o modo de adquisición directa o indirectamente relacionada con cualquiera de las actividades señaladas en dicha Ley.

VIGÉSIMA TERCERA: El PROMITENTE COMPRADOR declara conocer y aceptar que la estratificación de los predios sobre los cuales se edifica el Proyecto podrá variar sí así lo disponen las autoridades competentes.

VIGÉSIMA CUARTA: El VENDEDOR realizará las entrevistas al (los) COMPRADORES en los términos y condiciones establecidos en las normas que regulan el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT –, efectuar las respectivas verificaciones en los listados de control de autoridades locales o extranjeras en materia de lavado de activos o financiación del terrorismo, tales como los listados de la OFAC o de las Naciones Unidas y demás. Esta revisión se realizará de forma trimestral, y en el evento de que el (los) COMPRADOR(ES) llegare a aparecer en una de dichas listas, podrá el VENDEDOR dar por terminado el presente contrato por justa causa, y en consecuencia proceder a la devolución de los dineros recibidos en un plazo máximo de 15 días, sin aplicar penalidad alguna, ni reconocer interés alguno.

VIGÉSIMA QUINTA: EL PROMITENTE COMPRADOR manifiesta haber sido informado que, de acuerdo con las experiencias de LA PROMITENTE VENDEDORA, el valor aproximado de la cuota de administración oscila entre \$4.000 y \$4.400 (precios año 2022) por metro cuadrado del área total construida del inmueble. Durante el proceso de entrega del conjunto, la cuota de administración podrá variar de acuerdo con los coeficientes definidos en el Reglamento de Propiedad Horizontal y las necesidades básicas del conjunto. Una vez realizada la 1ra Asamblea de propietarios, la cuota podrá subir o bajar de acuerdo a las determinaciones presupuestales definidas por la Asamblea.

VIGÉSIMA SEXTA: El PROMITENTE COMPRADOR manifiesta que leyó detenida y cuidadosamente esta Promesa de Compraventa y la encontró aceptable. Así mismo, declara conocer y aceptar el contenido del Contrato de Fiducia Mercantil constitutivo del FIDEICOMISO MADERSEGO, junto con el OTROSÍ DE MODIFICACIÓN INTEGRAL No. 2 de fecha 13 de diciembre de 2023 y demás modificaciones del contrato, suscritas a la fecha del presente documento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: EL PROMITENTE COMPRADOR manifiesta que leyó cuidadosamente la siguiente cláusula y pregunto lo que no comprendió y si este fue el caso le fue aclarado

Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy consentimiento expreso e irrevocable a Constructora Capital Bogotá SAS para:

- a) Consultar, en cualquier tiempo, en DataCrédito o en cualquier otra central de información de riesgo, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor o capacidad de pago.

- b) Reportar a DataCrédito o a cualquier central de información de riesgo, datos, tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que éstas presenten una información veraz, pertinente, completa, actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa.
- c) Conservar, tanto en Constructora Capital Bogotá SAS, en DataCrédito como en cualquier otra central de información de riesgo, con las debidas actualizaciones y durante el periodo necesario señalado en sus reglamentos, la información indicada en los literales b y d de esta cláusula.
- d) Suministrar a DataCrédito o a cualquier otra central de información de riesgo datos relativos a mis solicitudes de Crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos.
- e) Autorizo a CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S., compartir mi información con las entidades financieras o cajas de compensación para ayudar al perfeccionamiento del presente contrato, sin que esto represente la obligación de la obtención de ningún resultado por parte de esta, pues acepto y entiendo que todos los trámites ante terceros son mi responsabilidad.

La autorización anterior no me impedirá ejercer mi derecho a corroborar en cualquier tiempo en la entidad, en DataCrédito o en la central de riesgo a la cual se hayan suministrado mis datos, que la información suministrada es veraz, completa, exacta ya actualizada, y en caso de que no lo sea, a dejar constancia de mi desacuerdo, a exigir su ratificación y a que se informe sobre las correcciones efectuadas.

VIGÉSIMA OCTAVA Declaro conocer el Contrato de Fiducia constitutivo del FIDEICOMISO MADERSEGO, y todo lo referente a la ley 1796 del 2016 (Certificado técnico de ocupación).

VIGÉSIMA NOVENA: HABEAS DATA FINANCIERO. EL PROMITENTE COMPRADOR autoriza a CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S, en su calidad de PROMITENTE VENDEDOR o a quien tenga su posición contractual, para consultar en centrales de crédito sus datos personales vinculados al cumplimiento de obligaciones financieras, comerciales, crediticias y de servicios en el marco de la ley 1266 de 2008 o la norma vigente en esta materia, así como para reportar a las centrales de créditos el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. El PROMITENTE COMPRADOR en caso de incumplimiento de sus obligaciones económicas autoriza que sus datos personales sean entregados a terceros para que estos realicen la gestión de cobro necesaria para obtener el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de este contrato. La finalidad del tratamiento que se autoriza está vinculada al proceso de adquisición, crédito, compraventa y cobro de cartera relacionado con esta relación contractual.

TRIGÉSIMA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. EL PROMITENTE COMPRADOR al suministrar sus datos personales a CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S. en su calidad de PROMITENTE VENDEDOR o a quien tenga su posición contractual, autoriza que sus datos personales

sean tratados por CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S., para las finalidades propias de los contratos de promesa de compraventa y compraventa que se suscriben y llegaren a suscribir entre las partes, y además autoriza que sus datos personales sean tratados para informar sobre futuros proyectos inmobiliarios, realizar análisis prospectivo para futuras inversiones, actualidad del sector de construcción y gestión comercial. Así mismo CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S. le informa que los datos personales serán entregados a terceros como proveedores de servicios públicos para que estos instalen los servicios de energía, acueducto, alcantarillado y gas necesarios para la entrega del inmueble. El PROMITENTE COMPRADOR autoriza a CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S para entregar sus datos personales de contacto a la entidad financiera que financia el proyecto de construcción del inmueble objeto de compraventa o cualquiera otra según lo requiera el PROMITENTE COMPRADOR. Los tratamientos de datos personales podrán ser encargados a terceros, por ejemplo proveedores de telefonía básica, Administradores de la Co-propiedad, en el marco de una relación contractual.

Cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales y para acceder, rectificar o modificar estos, podrá realizarla a través del siguiente email: **protecciondedatos@constructoracapital.com** o dirigir su comunicación a la Calle 122 No. 23-55, Bogotá.

PARÁGRAFO: Por medio del presente documento autorizo a CONSTRUCTORA CAPITAL S.A.S, a compartir mis datos con las entidades financieras con quien se tenga acuerdo de servicio de forma que se pueda perfeccionar el presente contrato, referencias a la vinculación de la fiducia Bogotá y la aprobación si da lugar del crédito hipotecario o leasing que este en el plan de pagos, de igual manera estos datos no tienen restricción o exclusividad por la intención manifestada por el PROMITENTE COMPRADOR hacia una entidad financiera específica, dejando claro que esto no hace responsable a CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S.

De acuerdo con las definiciones jurídicas de firma electrónica, establecidas en la ley 527 del 1999 artículo 7 y Decreto 2364 de 2012 de la Constitución de Colombia la firma electrónica de documentos tiene la misma validez jurídica que la firma física tomada en los documentos. Esta ley consagró la firma electrónica como equivalente de la firma manuscrita, dándole la misma validez y efectos jurídicos que los de la firma manuscrita, siempre y cuando cumpla con los requisitos de confiabilidad consagrados en el Decreto 2364 de 2012, o aquellas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. De conformidad con el literal 1 del artículo 1 del Decreto 2364 de 2012, para el uso de la firma electrónica se requiere de un acuerdo de voluntades, mediante el cual se estipulen las condiciones legales y técnicas a las cuales se ajustarán las partes para realizar comunicaciones, efectuar transacciones, crear documentos electrónicos o cualquier otra actividad mediante el uso del intercambio electrónico de datos. Soportados en esta normatividad las partes, tanto PROMITENTE COMPRADOR como PROMITENTE VENDEDOR autorizan que la toma de firmas y salvaguarda de los documentos que componen este negociación (cierre comercial, anexos y/o promesa de compraventa) se realice a través de la plataforma DocuSign (<https://www.docusign.com/how-it-works/legal/global/colombia>); empresa especializada y certificada de acuerdo con la normatividad vigente para este propósito. El (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) aceptan crear un usuario a través de su correo personal y en este recibir las notificaciones y documentos cifrados para su firma electrónica y aceptan la validez jurídica de este antes mencionada. Para tal propósito está a disposición de los clientes de Constructora Capital el concepto Jurídico de la firma de Abogados Rincón Cárdenas y Moreno en la página web de constructora Capital (<https://www.constructoracapital.com/firma-electronica>).

Para constancia se firma este ejemplar electrónico del mismo tenor y valor a través de la plataforma de firmas digitales de la empresa DocuSign el **02/09/2024** por las partes

PROMITENTE TRADENTE

/Gerente

CARLOS ALBERTO PERRY WOBST
C.C. 80.090.710 DE BOGOTÁ
APODERADO DE CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S y FIDEICOMISO MADERSEGO cuya
vocera y administradora es **COLMENA FIDUCIARIA.**

/Revision

Autorizo(amos) a CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S. para que con fines de información financiera consulte, reporte, registre y circule información a las entidades de consultas de Base de Datos sobre todas nuestras operaciones financieras y crediticias que bajo cualquier modalidad se nos hubieren otorgado o se nos otorguen en el futuro.

/NEIDY YOHANA OSORIO FIERRO

PROMITENTE COMPRADOR: OSORIO FIERRO NEIDY YOHANA
CC: 52517587
CORREO ELECTRÓNICO: yohanaof@live.com
ESTADO CIVIL: Soltero(a) con Union Marital de Hecho

/A1

PROMITENTE COMPRADOR:
:
CORREO ELECTRÓNICO:
ESTADO CIVIL:

/A2

PROMITENTE COMPRADOR:
:
CORREO ELECTRÓNICO:
ESTADO CIVIL:

Bogotá, Febrero 24 de 2026

Señores:

CLINICA DEL SENO

Ciudad.

Asunto: Solicitud autorización de Retiro de Cesantías

Respetados señores,

Yo, **NEIDY YOHANA OSORIO FIERRO**, identificado con cedula de ciudadanía, 52.517.587, por medio de la presente solicito el retiro de mis cesantías acumuladas en **el FONDO DE CESANTIAS PROTECCION**, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

La solicitud tiene como finalidad compra de vivienda PROYECTO SQUADRA TORRE 3 APTO 1731. Para tal efecto, adjunto los documentos requeridos que respaldan mi solicitud:

1. PROMESA DE COMPRA VENTA

Agradezco su pronta gestión y quedo atento(a) a cualquier información adicional que requieran para el trámite.

Atentamente,



NEIDY YOHANA OSORIO FIERRO

C.C 52.517.587